



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 60 DEL 17/11/2025	OGGETTO: STABILIZZAZIONI INCENTIVATE A TEMPO INDETERMINATO DEI L.S.U. IN UTILIZZO AL COMUNE DI AVELLA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DAL D.P.C.M. DEL 21.03.2025. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 58/2025 – R.G. N. 623/2025. PROVVEDIMENTI.
Registro Generale N. 652 DEL 17/11/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **diciassette**, del mese di **novembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Visti:

- il T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente C.C.N.L. del 16.11.2022;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Vista la propria determinazione dirigenziale n. 58/2025 – R.G. n. 623/2025 avente ad oggetto: *“Procedura di stabilizzazione incentivata a tempo indeterminato del personale L.S.U. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025, annualità 2025, attraverso le risorse statali previste nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000 e ss.mm.ii.”*;

Vista la deliberazione di G.C. n. 126 del 14.10.2025 avente ad oggetto: *“Stabilizzazioni incentivate a tempo indeterminato dei L.S.U. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025: proroga del termine previsto dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 160/2019 relativo alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000. Provvedimenti”*;

Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 138 del 13.11.2025 che, in rettifica alla precedente deliberazione di G.C. n. 126 del 14.10.2025, precisava che la stabilizzazione *de qua* sarebbe stata espletata in base al vigente D.P.C.M. del 21.03.2025 e comunque entro la data del prossimo 31.12 c.a.;

Richiamata la Legge n. 160/2019 recante oggetto: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*;

Richiamato il D.P.C.M. del 21.03.2025 recante oggetto: *“Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili”*;

Ritenuto di dover ottemperare a quanto deliberato dall’Organo di governo dell’Ente comunale con la deliberazione n. 138 del 13.11.2025, dando quindi attuazione e continuità al contributo lavorativo nel rispetto dei vincoli indicati dalla normativa di settore;

Ritenuto pertanto rettificare la precedente propria determinazione dirigenziale n. 58/2025 – R.G. n. 623/2025, chiarendo che le suddette stabilizzazioni dei L.S.U. in utilizzo al Comune di Avella saranno finanziate interamente da contributi statali in virtù di quanto previsto dal vigente D.P.C.M. del 21.03.2025;

Richiamata l’istanza formalizzata dal Comune di Avella recante protocollo n. 11263 del 14.10.2025 e inviata con pec ai competenti Enti statali e regionali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti gli atti d’Ufficio;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Rettificare la propria determinazione dirigenziale n. 58/2025 – R.G. n. 623/2025 avente ad oggetto: *“Procedura di stabilizzazione incentivata a tempo indeterminato del personale L.S.U. ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 69/2025, annualità 2025, attraverso le risorse statali previste nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2000 e ss.mm.ii.”*, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2025, dando atto che le suddette stabilizzazioni dei L.S.U. in utilizzo al Comune di Avella saranno finanziate interamente da contributi statali in virtù di quanto previsto dal vigente D.P.C.M. del 21.03.2025 e, comunque, entro la data del 31.12.2025;
2. Stabilire che si procederà alla stabilizzazione di numero cinque (n.5) di L.S.U., Sigg.re A.M., F.D., A.V., A.S. e N.C., giusta istanza in atti e recante protocollo n. 11263/2025, entro la fine della corrente annualità, mediante l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e parziale al 33,33% (a 12,5 ore settimanali) con inquadramento nell’Area professionale degli Operatori (ex categoria giuridica A, posizione economica A/1) in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali;
3. Asseverare che, il contributo statale previsto per complessivi euro 9.296,22, per ciascuna posizione oggetto di stabilizzazione, verrà riconosciuto annualmente e fino al raggiungimento dell’età pensionabile delle singole lavoratrici e che siffatte assunzioni non andranno a gravare sul piano del fabbisogno di personale dell’Ente comunale ricompreso nel P.I.A.O. dell’annualità di riferimento, in quanto espletate in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli assunzionali;
4. Approvare l’allegato schema di contratto individuale di lavoro predisposto (all. A) in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto Funzioni Locali, con il quale si intende regolare e disciplinare il rapporto di lavoro con le suddette lavoratrici in conformità alle norme di diritto vigenti;
5. Trasmettere il presente atto al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e alla Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche del Lavoro e dei Servizi (Settore 206.01.00);

6. Dare atto, altresì, dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
7. La presente determinazione:
- ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio di Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
 - Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sez. di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
 - A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere eventuali richiesti chiarimenti.

Avella (AV), 17/11/2025

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis, comma I, e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 17/11/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 17/11/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1139, e vi rimarrà fino al 02/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 652 del 17/11/2025;

Oggetto: STABILIZZAZIONI INCENTIVATE A TEMPO INDETERMINATO DEI L.S.U. IN UTILIZZO AL COMUNE DI AVELLA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 160/2019 E DAL D.P.C.M. DEL 21.03.2025. RETTIFICA ALLA DETERMINAZIONE N. 58/2025 – R.G. N. 623/2025. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 17/11/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to Avv. Massimiliano Sorriento